

CRNA GORA

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU

K.br.28/2019

Dana 06.03.2019.godine

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, kao prvostepeni krivični, sudija pojedinac Đuričković Igor, uz sudjelovanje sudijskog pripravnika Šekarić Milorada i namještenika Papović Budimirke, kao zapisničara, rješavajući u krivičnom predmetu okrivljenih K..M..iz Nikšića, zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 stav 1 KZ CG i i M.. S..iz Nikšića, krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZ CG, postupajući po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću Kt.br.22/19 od 31.01.2019.godine, nakon javnog glavnog pretresa održanog dana 05.03.2019.godine, u prisustvu državnog tuzioca u ODT-u u Nikšiću Đorojević Dejana i okrivljenih K.. M.. i M..S.., donio je dana 06.03.2019.godine i javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

1.K.. M.., JMBG .., od oca S.. i majke D.. rođene V.., rođen ...godine u Žabljaku, sa prebivalištem u Nikšiću-Ulica .. državljanin Crne Gore, oženjen-otac troje djece, nezaposlen, sa završenom srednjom školom, lošeg imovnog stanja, ranije osuđivan presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.240/16 od 07.11.2016.godine, zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz člana 152 stav 2 u vezi stava 1 KZ CG, uslovnom osudom na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca-uslovno na jednu godinu i presudom Osnovnog suda u Nikšiću K.br.240/17 od 15.02.2018.godine, zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 376 stav 1 KZ CG, na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 180 časova,

2.M.. S.., JMBG .. od oca M.. i majke V.. rođene Đ.., rođen ...godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću-Ulica .., državljanin Crne Gore, oženjen-otac četvoro djece, po zanimanju autoelektričar, sa završenom srednjom

školom, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan,

Krivi su

Što su:

Dana 23.12.2018.godine u Nikšiću, u dvorištu porodične kuće okrivljenog M..S., svjesni djela čija izvršenja su htjeli, i to okrivljeni K.. M.. prijetnjom da će napasti na život i tijelo oštećenog M.. .. njemu bliskih lica-njegove supruge M..i četvoro maloljetne djece, ugrozio njegovu sigurnost na način što mu se u toku svađe obratio riječima: „Stani pičko jedna prebiću te, otvoriću ti lobanju, biću te gdje te god sretnem u gradu, pobiću vas“, nakon čega je oštećenom pored koga je stajala njegova supruga Milena i u naručju držala maloljetnog sina M.. uputio riječi prijetnje: „Pobiću ti djecu“, govoreći da će mu ući u kuću, tokom koje svađe se okrivljeni M.. S.. mašio sjekire, sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, na način što je držeći sjekiru u ruci došao ispred okrivljenog K.. M.. kada je sjekiru podigao u vis,

-čime su izvršili krivična djela i to okrivljeni K.. M.. ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni M.. S.. ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 Krivičnog zakonika Crne Gore,

-Pa sud:

-I-

-prvookrivljenog K.. M.., zbog izvršenja navedenog krivičnog djela, primjenom zakonskih odredbi iz člana 4 stav 2, člana 32, 41 i 42 KZ CG, kao i odredbi iz člana 226, 229 i člana 374 ZKP-a

OSUĐUJE

Na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 180 časova, koji rad u javnom interesu će se obaviti u vremenskom periodu ne dužem od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti ove presude, s tim što će vrijeme otpočinjanja obavljanja rada u javnom interesu i državni organ, ustanova ili organizacija u kojoj će rad u javnom interesu po ovoj presudi biti obavljan, biti određen naknadno u postupku izvršenja krivičnih sankcija.

Ukoliko okrivljeni ne bude izvršio kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 180 časova u vremenskom periodu i na način određen u postupku izvršenja krivičnih sankcija, ista će biti zamijenjena kaznom zatvora, tako što će se se svakih započetih 60 časova rada u javnom interesu određenih ovom presudom koje prvookrivljeni ne izvrši, prvookrivljenom zamijeniti sa kaznom zatvora u trajanju od jednog mjeseca.

-drugookrivljenom Ma.. S.., zbog izvršenja navedenog krivičnog djela primjenom citiranih zakonskih odredbi, odredbi iz člana 4 stav 2, člana 42 stav 1, člana 52 i 65 Krivičnog zakonika Crne Gore i odredbi člana 226 i 229 u vezi člana 374 Zakonika o krivičnom postupku i z r i č e s e

SUDSKA OPOMENA

Obavezuju se okrivljeni K.. M..i M..S.. da na ime paušala, kao dijela troškova krivičnog postupka, pojedinačno plate iznose od po 30,00 €, sve navedeno u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja na žiro račun Osnovnog suda u Nikšiću broj 832-32-152 i da sudu dostave dokaz o izvršenoj uplati.

O b r a z l o ž e n j e

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću svojim optužnim predlogom Kt.br.22/19 od 31.01.2019.godine, stavilo je na teret okrivljenom K.. M..izvršenje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 stav 1 KZ CG, okrivljenom M.. S.. izvršenje krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZ CG, koja krivična djela su činjenično opisana u izreci presude. Državni tužilac u ODT-u u Nikšiću Đorojević Dejan, koji je zastupao optužni akt na glavnom pretresu, u svojoj završnoj riječi, ostajući pri navodima podnijetog optužnog predloga, predložio je sudu da imenovane okrivljene oglasi krivim zbog izvršenja krivičnih djela koja su im stavljena na teret optužbom i osudi po zakonu.

Prvookrivljeni K.. M.. u svojoj odbrani datoj u prethodnom postupku i na glavnom pretresu, negirajući izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, u bitnom je naveo da je na dva do tri mjeseca prije kritičnog događaja, od drugookrivljenog M.. S.., kupio mašinu za šeganje drva, koja nije bila u ispravnom stanju tako da se sa njom nije moglo raditi, zbog čega istu nije otplatio iako je sa drugookrivljenim Markovićem imao određeni dogovor o načinu plaćanja iste, a koju mašinu mu je nakon toga, bez njegove dozvole, drugookrivljeni M.. uzeo i vratio kod sebe. Objasnio je i da je kritičnog dana 23.12.2018.godine sa svojim teretnim vozilom-kamionom on krenuo u šumu, kako bi, kako se to žargonski kaže „ubrao“ drva za drugookrivljenog i da se, dok se vraćao iz mjesta Trubjela, njegov kamion pokvario, zbog čega se on sa istim zaustavio pored kuće drugookrivljenog Marković Sava, koja se nalazi u nikšićkom naselju Kočani odnosno na suprotnoj strani kolovoza ulice u kojoj se nalazi ta kuća. Naveo je i da je nakon toga on oko pola sata proveo pokušavajući da popravi kamion, za koje vrijeme su ispred kuće drugookrivljenog došli drugookrivljeni M.. i supruga drugookrivljenog, koja je u svom naručju držala bebu, a u međuvremenu je kod kuće drugookrivljenog došla i njegova supruga, koja je svoja vozilo zaustavila na kolovozu sa upaljena četiri žmigavca, kako bi upozorila ostale vozače da je zaobiđu i na takav način obezbijedila nesmetano funkcionisanje saobraćaja i da je on, kada je vidio drugookrivljenog M.. S..prešao ulicu, ušao u dvorište njegove kuće i došao do drugookrivljenog, kojom prilikom ga je pitao kad će mu vratiti mašinu koju je bez

njegove dozvole uzeo od njega, na koje pitanje mu je drugookrivljeni odgovorio: „Nikad ti je vratiti neću“, na šta je on drugookrivljenom rekao: „Ajde da se bijemo na livadu“, a da nije tačno da je u toj situaciji on drugookrivljenom M.psovao majku i rekao mu: „Stani pičko jedna prebiću te“ otvoriću ti lobanju, biću te gdje te god sretnem u grad, pobiću vas“ i da u toj situaciji on nije pominjao djecu drugookrivljenog u pogrđnom značenju. Naveo je da je tačno da je kritičnom prilikom on drugookrivljenom rekao: „Ući ću ti u kuću“ i da je to učinio kako bi mu drugookrivljeni vratio mašinu i rekao mu da neće izaći iz njegove kuće dok mu tu mašinu ne vrati. Dodao je da su mu tom prilikom drugookrivljeni M..S..i njegova supruga uputili niz pogrđnih riječi i da je kada je on drugookrivljenom rekao da će mu ući u kuću, isti uzeo u ruke jednu sjekiru koja se nalazila pored ulaznih vrata njegove kuće, uz koju kuću je dozidan jedan objekat, koju sjekiru je podigao u vis kako bi ga sa istom povrijedio, kojom prilikom je on sišao sa ulaznih stepenica od kuće drugookrivljenog M.. i u ruke uzeo jedno drvo koje se tu nalazilo, koje drvo je bilo dužine oko 1 m i širine 10 cm i koje je on podigao u vis, kako bi se odbranio u slučaju da ga drugookrivljeni pokuša udariti sa sjekirom. Objasnio je i da je drugookrivljeni M.. tu sjekiru koju je držao u rukama podigao uvis dva puta i da se sa istom nije kretao u njegovom pravcu, tako da ga nije bilo strah da će ga drugookrivljeni sa istom povrijediti, kao i da je predmetni događaj vidjela njegova supruga, a da nije siguran da je taj događaj vidjela supruga drugookrivljenog markovića, jer nije siguran da li je ona tada bila u kući ili je bila pored svog supruga drugookrivljenog M.. S... Takođe je istakao da je u međuvremenu na to mjesto došao jedan majstor kojeg je on prethodno pozvao mobilnim telefonom, kada je njemu drugookrivljeni M.. prišao sa leđa i udario ga tri puta pesnicom u glavu, nakon čega je došlo do čupanja između njih dvojice, za vrijeme trajanja koje situacije ga je drugookrivljeni uhvatio u zahvat tzv.grift nakon čega se njihov sukob završio. U konačnom, naveo da je svjestan da je time što je navedenom prilikom ušao u dvorište drugookrivljenog na neki način ugrozio sigurnost istog, ali da tom prilikom on drugookrivljenom m.. nije upućivao nikakve prijetnje, već ga je samo zvao da se potuku i dodao da je sa on sa ocem drugookrivljenog veliki prijatelj i da se zbog toga ne pridružuje krivičnom gonjenju protiv drugookrivljenog u odnosu na krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči ili svađi koje je drugookrivljeni kritičnom prilikom izvršio na njegovu štetu.

U svojoj završnoj riječi prvookrivljeni K.. M..je, ostajući pri svojoj odbrani, pitanje svoje odgovornosti ostavio na ocjenu sudu i odgovarajući na pitanje suda istakao da je saglasan da mu sud, ukoliko utvrdi njegovu odgovornost zbog izvršenja krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, izrekne kaznu rada u javnom interesu.

Drugookrivljeni M.. S.. u svojoj odbrani datoj u prethodnom postupku i na glavnom pretresu, negirajući izvršenje krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret optužbom, u bitnom je naveo da je prije par godina prvookrivljenom K.. M.. prodao jednu mašinu za šeganje drva, koji mu istu nije platio, zbog čega je on tu mašinu od prvookrivljenog uzeo nazad, od kojeg događaja njih dvojica imaju nesuglasice i nijesu u dobrim odnosima. Istakao je i da je kritičnog dna 23.12.2018.godine, u prijedpodnevnim časovima, prvookrivljeni K.. M.. bio ispred njegove porodične kuće koja se nalazi u naselju Kočani u Nikšiću, kada se on sa svojom suprugom i njihovom maloljetnom djecom vraio iz grada, da bi ga, nakon što je vozilo u kojem su bili on i članovi njegove porodice parkirao ispred kuće, prvookrivljeni K..vidio i trčećim korakom krenuo prema njemu, kojom prilikom mu je prvookrivljeni uputio prijetnje: „Stani pičko jedna, prebiću te, otvoriću ti lobanju, biću te gdje te god sretnem u gradu, pobiću vas“ i rekao mu „Pobiću ti djecu“, i da je predmetne prijetnje čula njegova supruga Milena, a da je tom prilikom sa prvookrivljenim bila i njegova supruga Olja koja je takođe mogla da čuje prijetnje koje je njemu kritičnom prilikom uputio prvookrivljeni. Naveo je da prvookrivljeni K.. kada je prvi put krenuo prema njemu u rukama nije držao nikakav predmet, kojom prilikom ga je on smirivao da se ne zalijeće prema njemu i njegovoj supruzi koja je u svom naručju držala bebu.

Objasnio je da je tada na kratko on uspio da smiri prvookrivljenog K., koji se tom prilikom od njih udaljio na oko 20 metara, da bi potom ponovo krenuo prema njima, držeći u rukama drvenu palicu dužine oko jedan metar i širine 5 do 6 cm, koju je uzeo sa prostora koji se nalazi iza njegove garaže i sa tom palicom dva puta zamahnuo prema njemu, ali se on odbranio tako što je podigao ruku iznad glave i uspio da izbjegne te udarce. Istakao je i da mu je u toj situaciji prvookrivljeni K.. prijetio da će ući u njegovu kuću u kojoj se nalazilo njegovo troje maloljetne djece i da je u toj situaciji, kada je prvookrivljeni Krstajić drugi put krenuo prema njemu sa palicom u rukama kojom ga je pokušao udariti na pragu od njegove kuće, on rukom dohvatio sjekiru koja se nalazila naslonjena na zid od njegove kuće, kako bi ga na taj način spriječio da uđe u njegovu kuću, jer je isti prethodno prijetio da će ući u njegovu kuću i da tom prilikom on tu sjekiru nije podizao prema prvookrivljenom K.. i da sa istom nije zamahivao u njegovom pravcu, već je držao uz sebe kako bi je prvookrivljeni mogao jasno vidjeti. Naveo je i da je od prijetnji koje mu je kritičnom prilikom uputio okrivljeni on osjetio strah za sebe i svoju porodicu, jer su riječi prijetnje koje mu je uputio prvookrivljeni dobile na težini kada je prvookrivljeni u ruke uzeo drvenu palicu sa kojom je dva puta nasrnuo prema njemu pokušavajući da ga udari. U konačnom je naveo da je njegova želja da se se svaki nesporazum između njega i prvookrivljenog K.. okonča mirnim putem i da se zbog toga on ne pridružuje krivičnom gonjenju protiv prvookrivljenog u odnosu na krivično djelo ugrožavanje sigurnosti koje je prvookrivljeni kritičnom prilikom izvršio na njegovu štetu.

U svojoj završnoj riječi drugookrivljeni M.. S., ostajući pri svojoj odbrani, predložio je sudu da ga oslobodi od optužbe.

Za napomenuti je da su se na glavnom pretresu okrivljeni pred sudom izmirili i da su igladili sve međusobne nesporazume.

Sud je na glavnom pretresu u dokaznom postupku pročitao izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde CG za drugookrivljenog M.. S.. i pročitao izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde CG za prvookrivljenog K..M.. koji ne sadrži podatke o tome da li je imenovani prvookrivljeni osuđivan ili ne zbog čega je sud izvršio uvid u pravosnažnu presudu Osnovnog suda u Nikšiću K.br.240/17 od 17.01.2018.godine.

Analizirajući odbrane okrivljenih pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, cijeneći pri tom sve okolnosti kritičnog događaja, sud je utvrdio da je prvookrivljeni K.. M.. izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 stav 1 KZ CG koje je činjenično opisao u izreci presude i da je drugookrivljeni M.. S.. izvršio krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči ili svađi koja je činjenično opisano u izreci presude i okrivljene oglasio krivima zbog izvršenja tih krivičnih djela, iz sljedećih razloga:

Kazivanjem okrivljenih K.. M.. i M.. S.. utvrđeno je da je kritičnog dana 23.12.2018.godine, u dvorištu porodične kuće drugookrivljenog M., u prisustvu supruge drugookrivljenog, koja je u ruci držala maloljetnog sina, došlo do svađe, kao međusobnog verbalnog duela između okrivljenih, koji je prijetio da se pretvori u fizički sukob i da je za vrijeme trajanja te svađe u jednom momentu drugookrivljeni M.. S..u ruke uzeo sjekiru, koja je prethodno bila naslonjena uz zid njegove porodične kuće.

Kazivanjem drugookrivljenog M.. S.. utvrđeno je da je kritičnom prilikom prvookrivljeni Krstajić drugookrivljenom, u prisustvu njegove supruge i maloljetnog djeteta Milutina u toku svađe između okrivljenih, uputio prijetnje: „Stani pičko jedna prebiću te, otvoriću ti lobanju, biću te gdje te god sretnem u gradu, pobiću vas“, nakon čega je oštećenom pored koga je stajala njegova supruga Milena i u naručju držala maloljetnog sina M.. uputio riječi prijetnje: „Pobiću ti djecu“, govoreći da će mu ući u kuću, od kojih prijetnji je, po sosptsvenom kazivanju, drugookrivljeni M..S.. osjetio ugroženost i strah za svoju i za bezbjednost svoje supruge i djece, pri čemu su te prijetnje koje je kritičnom prilikom prvookrivljeni uputio drugookrivljenom objektivno predstavljale ozbiljne prijetnje koje su mogle ugroziti sigurnost okrivljenog, kada se ima u vidu činjenica da je iste prvookrivljeni drugookrivljenom uputio u prisustvu njegove supruge i djeteta koje je njegova supruga držala u naručju i nakon što je prethodno bez odobrenja ušao u dvorište porodične kuće drugookrivljenog.

Kazivanjem prvookrivljenog K.. M.. utvrđeno je da je, nakon što je za vrijeme trajanja svađe između okrivljenih i nakon što je prvookrivljeni drugookrivljenom uputio prethodno navedene prijetnje, drugookrivljeni M.. S.. uzeo sjekiru, kao sredstvo podobno da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, u ruke, istu podigao i sa tom sjekiricom dva puta zamahnuo u pravcu prvookrivljenog Krstajića.

U tom pravcu sud je djelove kazivanja okrivljenih u kojem su isti negirali da su kritičnom prilikom preduzeli radnje izvršenja krivičnih djela koja su im stavljena na teret, smatrajući da su ista data sa očiglednom namjerom da na taj način umanje svoje učešće i doprinos za nastanak kritičnog događaja i na taj način izbjegnju svoju odgovornost.

Imajući u vidu prethodno navedeno sud je utvrdio da su okrivljeni K.. M.. i M.. S.. dana 23.12.2018.godine u Nikšiću, u dvorištu porodične kuće okrivljenog M.. S.., svjesni djela čija izvršenja su htjeli, i to okrivljeni K.. M.. prijetnjom da će napasti na život i tijelo oštećenog M..S.. i njemu bliskih lica-njegove supruge M.. i četvero maloljetne djece, ugrozio njegovu sigurnost na način što mu se u toku svađe obratio riječima: „Stani pičko jedna prebiću te, otvoriću ti lobanju, biću te gdje te god sretnem u gradu, pobiću vas“, nakon čega je oštećenom pored koga je stajala njegova supruga M.. i u naručju držala maloljetnog sina M.. uputio riječi prijetnje: „Pobiću ti djecu“, govoreći da će mu ući u kuću, tokom koje svađe se okrivljeni M..S.. mašio sjekire, sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, na način što je držeći sjekiru u ruci došao ispred okrivljenog K.. M.. kada je sjekiru podigao u vis, kojim radnjama su izvršili, i to prvookrivljeni K.. M.. krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 stav 1 KZ CG, a drugookrivljeni M..S.. krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 154 KZ CG, na način u vrijeme i na mjestu kako je to bliže predstavljeno izrekom ove presude.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenih K.. M.. i M.. S..prema izvršenim krivičnim djelima sud je utvrdio da su imenovani okrivljeni prilikom izvršenja predmetnih krivičnih djela postupali sa direktnim umišljajem. Naime, iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je okrivljeni K..M..preduzimajući radnje opisane u izreci presude postupao sa očiglednom namjerom da na taj način, dakle upućujući prijetnje drugookrivljenom M.. S.da će napasti na njegov život i tijelo i život i tijelo članova njegove porodice, ugrozi sigurnost drugookrivljenog potrebnu za normalan život i da je drugookrivljeni M.. S.. preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude, dakle uzimajući za vrijeme trajanja svađe sa prvookrivljenim u ruke sjekiru, kao sredstvo podobno da tijelo

teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, za vrijeme njihove međusobne svađe ugrožava opasnim oruđem prvookrivljenog, odakle nedvosmisleno proizilazi da su okrivljeni .. preduzimajući radnje bliže opisane u izreci presude, bili svjesni da na taj način čine predmetna krivična djela za koja su oglašeni krivima u ovom postupku i htjeli njihovo izvršenje.

Prilikom donošenja odluke o krivičnoj sankciji okrivljenima K.. M.. i M.. S.. sud je u smislu člana 42 stav 1 KZ CG kao olakšavajuće okolnosti na strani oba okrivljena našao njihove porodične prilike-činjenicu da su okrivljeni oženjeni i da imaju djecu i njihovo držanje nakon izvršenih krivičnih djela-činjenicu da su se na glavnom pretresu pomirili i izgledali sve međusobne nesporazume, zatim na strani prvookrivljenog K.. M.. kao olakšavajuću okolnost našao njegove loše imovne prilike, a na strani drugookrivljenog M..njegovu raniju neosuđivanost utvrđenu uvidom u izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde CG za imenovanog okrivljenog, dok je kao otežavajuću okolnost na strani prvookrivljenog Krstajića, u sklopu ličnosti prvookrivljenog, sud našao njegovu raniju osuđivanost utvrđenu uvidom u pravosnažnu presudu Osnovnog suda u Nikšiću K.br.240/2017 od 17.01.2018.godine, jer je po ocjeni suda očigledno da krivične sankcije koje su prvookrivljenom izricane prilikom njegove ranije osuđivansoti na istog nijesu u dovoljnoj mjeri uticale da ne čini nova krivična djela i istovremeno našao da na strani drugookrivljenog M... .. ne postoje otežavajuće okolnosti. Imajući u vidu navedene olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenih sud je našao da se radi o osobito olakšavajućim okolnostima, pa je imajući u vidu iste prvookrivljenog K.. M.. na osnovu člana 41 KZ CG osudio na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 180 časova, koji rad u javnom interesu će se obaviti u vremenskom periodu ne dužem od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti ove presude, s tim što će vrijeme otpočinjanja obavljanja rada u javnom interesu i državni organ, ustanova ili organizacija u kojoj će rad u javnom interesu po ovoj presudi biti obavljan, biti određen naknadno u postupku izvršenja krivičnih sankcija, smatrajući da je ovakva kazna primjerena težini izvršenog krivičnog djela i prvookrivljenom kao učiniocu istog i da će se sa ovakom kaznom na imenovanog okrivljenog u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrši nova krivična djela i da će se na taj način u ovom konkretnom slučaju ostvariti svrha kažnjavanja iz člana 32 stav 2 KZ, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 KZ. Cijeneći navedene okolnosti i težinu izvršenog krivičnog djela sud je našao da su prema drugookrivljenom M.. S.. u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi propisani odredbama člana 65 stav 1 i 3 KZ CG za izricanje sudske opomene, prvenstveno kada se imaju u vidu okolnosti pod kojima je drugookrivljeni izvršio predmetno krivično djelo-činjenicu da je prije toga prvookrivljeni K.. bez odobrenja došao u dvorište njegove porodične kuće i upućivao mu uvrede i prijetnje u prisustvu supruge i maloljetnog djeteta drugookrivljenog M.., pri čemu sud nalazi da će se i sa ovakvom vrstom krivične sankcije na drugookrivljenog M.. S.. u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrši nova krivična djela i da će se na taj način u ovom konkretnom slučaju ostvariti svrha izricanja sudske opomene iz člana 52 stav 2 KZ CG, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 KZ CG.

Odluku o troškovima krivičnog postupka sud je donio na osnovu člana 226 i 229 ZKP-a i istom okrivljene .. obavezao da na ime paušala, kao dijela troškova krivičnog postupka, pojedinačno plate iznose od po 30,00 € , koji iznosi su određeni imajući u vidu složenost predmeta, trajanje postupka i imovne prilike imenovanih okrivljenih.

Na osnovu svega izloženog, primjenom člana 374 ZKP- a odlučeno je kao u izreci presude.

Zapisničar S U D I J A

Papović Budimirka s.r. Đuričković Igor s.r.

Za tačnost otpravki tvrdi i ovjerava: Službenik suda

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema iste preko ovog suda Višem sudu Podgorica